



Expediente gubernativo nº 112/2026

DECRETO

Las Palmas de Gran Canaria a 23 de agosto de 2026.

PRIMERO. Con fecha 2 de agosto de 2026 tuvo acceso a esta Fiscalía Superior comunicación remitida vía correo electrónico por D. Gil Marer en virtud de la cual ponía en conocimiento del Ministerio Público un escrito relativo de determinadas actuaciones que se interesan de esta Fiscalía en relación con distintos procedimientos que aparecen identificados en el propio escrito y que damos por reproducidos.

SEGUNDO. Como consecuencia de esta comunicación se procedió a la apertura del correspondiente expediente gubernativo, el número 112/2026, en el marco del cual se analizaron los distintos documentos que se acompañaban con el escrito inicial así como la solicitud interesada por D. Gil Marer, acordando el archivo del expediente gubernativo referido en la medida en que no se apreciaban indicios de la comisión de hechos delictivos ni tampoco se desprendían actuaciones que tuviera que llevar a cabo la Fiscalía Superior a la luz del tenor y examen del escrito referido y los documentos anexos.

TERCERO. En fecha de 20 de agosto de 2026, tras la oportuna notificación del decreto resolviendo lo expuesto en el párrafo anterior, el solicitante remitió nuevo correo electrónico manifestando su oposición al contenido del decreto de la Fiscalía por no estar de acuerdo en determinadas apreciaciones contenidas en el escrito de referencia solicitando, además, una aclaración sobre determinadas apreciaciones contenidas en el decreto origen.

CUARTO. El solicitante entiende que no es congruente la apreciación de la fiscalía consistente en entender que no existen personas aforadas afectadas por las distintas actuaciones denunciadas, puesto que existe un precedente vinculado a los hechos puestos en conocimiento con el correo electrónico primigenio derivado de las diligencias de investigación procesal n.º 2/2026, procedimiento que se abrió precisamente con ocasión de valorar una posible responsabilidad penal del magistrado interviniente en el procedimiento del que surgen las divergencias o irregularidades denunciadas por el solicitante.

No le falta razón al Sr. Marer en afirmar que existe un procedimiento de investigación penal que se abrió en esta Fiscalía con ocasión de la denuncia



por presunto delito de prevaricación que interpuesto el hoy solicitante, procedimiento, por cierto, que finalizó con el archivo provisional ante la ausencia de indicios racionales de criminalidad.

No obstante, aclarar que tanto el nuevo correo de 2 de agosto como el correo de 20 de agosto, no imputan ninguna irregularidad penal al magistrado en los mismos o similares términos que en su momento originaron la apertura del procedimiento de diligencias de investigación, motivo por el cual, se entiende que no existen personas aforadas implicadas en estas nuevas comunicaciones por lo que se pierde la competencia objetiva de esta fiscalía superior. Ese es el significado de la apreciación hecha por esta fiscalía y de la nacen o parecen surgir dudas al Sr. Marer.

La fiscalía ha querido explicar que no procede la apertura de nuevas diligencias de investigación porque no se denuncian hechos nuevos que afecten al mismo sujeto, ni una ampliación de los hechos originarios que refuercen la intensidad de los indicios que pesaban contra el magistrado inicialmente denunciado. Por ello, se resuelve a través de un expediente de esta naturaleza, sin ser necesaria la apertura de un nuevo proceso de diligencias de investigación penal o una reapertura de las DIP2/2026.

En cuanto a la revisión del procedimiento o procedimientos por los que se sustancian intereses particulares del solicitante y que es el verdadero objeto de estas comunicaciones, puesto que las irregularidades denunciadas giran en torno a los mismos (es decir, los procesos de carácter civil/mercantil), ya se ha indicado en nuestro decreto de fecha 20 de agosto que no es viable jurídicamente que desde esta Fiscalía Superior se pueda practicar esta revisión, no tenemos competencia objetiva alguna ni tampoco territorial, que afectaría a la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, permaneciendo vigente la posibilidad de acudir directamente a los oportunos órganos que conocen del proceso en concreto para que revisen las actuaciones que se entienden infractoras o contrarias al ordenamiento jurídico haciendo uso de los mecanismos oportunos de impugnación que integran el derecho a la tutela judicial efectiva.

En atención a lo expuesto, **SE ACUERDA** aclarar el contenido del decreto de fecha 20 de agosto de 2026 en virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores manteniendo íntegramente el sentido de la resolución.

Comuníquese al denunciante la recepción del correo, así como la remisión del misma, haciéndole saber que contra el presente Decreto no cabe recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y art. 124 de la Constitución Española.

Así por este decreto, lo acuerdo y firmo.



Fdo. El Fiscal Superior.

DATOS DE FIRMA Y CERTIFICADO
OMITIDOS EN LA COPIA PÚBLICA